



Résumé et Analyse Juridique du Contrat

Référence : NT/CTR/2026-0112

Parties : NOVATECH DIGITAL SARL (Prestataire) et PHARMALINE DISTRIBUTION SA (Client)

Objet : Développement et maintenance d'un logiciel de gestion pharmaceutique

Date d'analyse : Document de test — ne constitue pas un engagement juridique réel

1. Synthèse exécutive

Le présent contrat organise le développement initial et la maintenance d'un logiciel de gestion des stocks et de traçabilité pharmaceutique entre NOVATECH DIGITAL SARL (prestataire informatique spécialisé santé) et PHARMALINE DISTRIBUTION SA (distributeur pharmaceutique).

SCORE DE RISQUE GLOBAL : 70/100 (RISQUE ÉLEVÉ)

Conclusion : Ce contrat présente des **risques juridiques majeurs** qui nécessitent une renégociation urgente avant signature. L'analyse systématique révèle **8 clauses problématiques**, dont 3 contradictions internes graves qui rendent le contrat juridiquement incohérent et potentiellement inexécutable. Les déséquilibres contractuels favorisent systématiquement le Prestataire au détriment du Client, créant une situation d'insécurité juridique et financière inacceptable pour PHARMALINE.

Recommandation prioritaire : Ne pas signer ce contrat en l'état. Exiger la correction des contradictions internes (Articles 2, 4 et 6) et le rééquilibrage des clauses asymétriques (Articles 9, 10, 12 et 14) avant toute signature.

2. Éléments contractuels essentiels

2.1. Parties et qualifications

- **Prestataire :** NOVATECH DIGITAL SARL, capital 500.000 MAD, RC Rabat n°98214, représentée par Mme Salma BENJELLOUN (Gérante)

- **Client** : PHARMALINE DISTRIBUTION SA, capital 6.500.000 MAD, RC et IF non renseignés, représentant non identifié

2.2. Objet et périmètre (Article 1)

Le contrat couvre trois prestations distinctes :

1. Développement initial du logiciel conforme au Cahier des Charges (Annexe 1)
2. Maintenance corrective et évolutive post-livraison
3. Support technique de niveau 2 et 3 selon SLA (Annexe 2)

2.3. Durée (Article 2)

Durée initiale de 24 mois à compter de la signature, renouvelable tacitement par périodes de 12 mois (préavis de résiliation : 60 jours avant échéance). Toutefois, une clause contradictoire permet à chaque partie de résilier à tout moment avec un préavis de seulement 10 jours.

2.4. Conditions financières (Article 4)

Prestation	Montant HT	Périodicité
Développement initial (forfait)	480.000 MAD	Selon échéancier Annexe 1
Maintenance évolutive et corrective	18.000 MAD	Mensuelle
Support technique niveau 3 hors forfait	750 MAD/heure	Sur intervention

2.5. Recette et livraison (Article 3)

Développement en trois phases (spécifications, développement, recette). Délai de réserves : 15 jours ouvrés. Acceptation tacite à défaut de réserves.

2.6. Propriété intellectuelle (Article 6)

Clause contradictoire : le premier alinéa transfère la propriété du code au Client après paiement intégral ; le second alinéa affirme que le Prestataire conserve la propriété exclusive, le Client ne disposant que d'une licence d'utilisation.

2.7. Droit applicable et juridiction (Article 16)

Droit marocain applicable. Clause contradictoire sur le règlement des différends : compétence exclusive des tribunaux de commerce de Rabat, puis arbitrage CCI à Paris « à l'exclusion de toute autre juridiction ».

3. Analyse détaillée des clauses problématiques

L'analyse systématique article par article révèle les problèmes suivants :

Article(s)	Type de problème	Description et justification	Score	Poids
Article 2	Contradiction interne	L'alinéa 1 fixe une durée initiale de 24 mois avec préavis de résiliation de 60 jours avant échéance. L'alinéa 2 permet à chaque partie de résilier « à tout moment, sans motif ni indemnité » avec un préavis de seulement 10 jours. Ces deux dispositions sont incompatibles : soit le contrat a une durée déterminée avec préavis long, soit il est résiliable à tout moment avec préavis court. Cette contradiction rend la clause juridiquement incohérente et crée une insécurité totale sur l'engagement des parties.	85	×2
Article 4	Contradiction interne	L'alinéa 2 stipule que « le forfait de maintenance mensuel est fixe et non révisable pendant toute la durée initiale du Contrat ». L'alinéa 3 autorise immédiatement le Prestataire à « ajuster trimestriellement le montant du forfait de maintenance en fonction de l'évolution de l'indice sectoriel ». Un prix ne peut être simultanément « fixe et non révisable » ET « ajustable trimestriellement ». Cette contradiction crée une insécurité financière totale pour le Client.	80	×2
Article 6	Contradiction interne	L'alinéa 1 transfère « la propriété exclusive du code source au Client à compter du paiement intégral », avec « tous les droits de reproduction, modification et distribution ». L'alinéa 2 commence par « Par exception à l'alinéa précédent » et affirme que « le Prestataire conserve la propriété exclusive de l'ensemble des codes sources », le Client ne disposant que d'une « licence d'utilisation non exclusive et non cessible ». Ces deux dispositions s'annulent mutuellement : soit le Client est propriétaire exclusif, soit il ne dispose que d'une licence. Cette contradiction majeure rend impossible toute exploitation du logiciel en toute sécurité juridique.	90	×2
Article 16	Contradiction interne	L'alinéa 2 soumet tout différend « à la compétence exclusive des tribunaux de commerce de Rabat ». L'alinéa 3 commence par « Nonobstant ce qui précède » et stipule que tout litige sera « définitivement tranché suivant le Règlement d'arbitrage de la CCI par un arbitre unique siégeant à Paris, à l'exclusion de toute autre juridiction ». Deux clauses attributives de compétence exclusive et mutuellement incompatibles créent une incertitude totale sur le forum compétent en cas de litige.	75	×2

Article(s)	Type de problème	Description et justification	Score	Poids
Article 9 vs. absence de réciprocité	Asymétrie inter-articles	L'Article 9 interdit au Client de céder le contrat sans accord écrit préalable du Prestataire, mais autorise le Prestataire à céder librement le contrat à toute société de son groupe ou à tout repreneur « sans que l'accord du Client soit requis ». Cette asymétrie totale prive le Client de tout contrôle sur l'identité de son cocontractant, alors que le Prestataire conserve un droit de veto absolu. Aucune justification objective (taille, nature des prestations) ne légitime ce déséquilibre.	70	×1
Article 10 vs. absence de réciprocité	Asymétrie inter-articles	L'Article 10 impose au Client une clause d'exclusivité totale : interdiction de recourir à tout autre prestataire pour des développements ou maintenance similaires pendant toute la durée du contrat. Aucune clause réciproque n'interdit au Prestataire de travailler pour des concurrents du Client ou de développer des solutions concurrentes. Cette asymétrie crée une dépendance unilatérale du Client et restreint sa liberté commerciale sans contrepartie.	65	×1
Article 12 vs. absence de réciprocité	Asymétrie inter-articles	L'Article 12 plafonne la responsabilité du Prestataire à 3 mois de redevances de maintenance (environ 54.000 MAD), sauf en cas de perte de données. Aucune clause ne plafonne la responsabilité du Client (notamment en cas de retard de paiement, de non-fourniture d'accès, ou de résiliation anticipée). Cette asymétrie expose le Client à une responsabilité potentiellement illimitée alors que le Prestataire bénéficie d'un plafond très bas au regard du montant total du contrat (480.000 MAD de développement + 432.000 MAD de maintenance sur 24 mois).	60	×1
Article 14 vs. absence de réciprocité	Asymétrie inter-articles	L'Article 14 autorise le Prestataire à sous-traiter librement « tout ou partie de ses prestations, sans que l'accord préalable du Client soit requis », avec simple information dans un délai de 8 jours. Aucune clause n'autorise le Client à déléguer ses obligations (fourniture d'accès, désignation d'interlocuteur) ou à faire appel à un tiers pour l'assister dans la recette. Cette asymétrie prive le Client de tout contrôle sur l'exécution des prestations critiques (développement du logiciel pharmaceutique) alors que le Prestataire conserve une liberté totale.	55	×1

Article(s)	Type de problème	Description et justification	Score	Poids
Article 1	Renvoi cassé	L'Article 1 renvoie aux « niveaux de service (SLA) applicables détaillés à l'Annexe technique 2 ». L'Article 18 mentionne « ses Annexes 1, 2 et 3 ». Toutefois, le document fourni ne contient aucune annexe jointe, et les Annexes 1, 2 et 3 ne sont pas présentes dans le contexte analysé. Sans ces annexes (notamment le Cahier des Charges et les SLA), les obligations du Prestataire sont indéterminées et le contrat est potentiellement inexécutable.	50	x1
Article 17	Lacune / incomplétude	L'Article 17 fixe les modalités de notification et indique « Pour le Client : _____ (adresse non renseignée) ». L'absence d'adresse de notification pour le Client rend impossible l'envoi de notifications valables (notamment pour la résiliation, les réserves sur livraison, ou les demandes de paiement), créant un risque de nullité ou d'inefficacité des actes de procédure.	45	x1
Préambule (identification Client)	Lacune / incomplétude	Le préambule identifie le Client (PHARMALINE DISTRIBUTION SA) mais laisse en blanc : le numéro de RC (« _____ (à compléter) »), l'identifiant fiscal (« _____ (à compléter) »), et le nom du représentant (« Monsieur _____ »). Ces lacunes créent une incertitude sur l'identité exacte de la personne morale contractante et sur l'habilitation du signataire, avec un risque de contestation ultérieure de la validité du contrat.	40	x1

4. Recommandations juridiques

4.1. Corrections impératives avant signature

Priorité 1 — Résolution des contradictions internes (risque d'inexécutabilité) :

- **Article 2** : Supprimer l'alinéa 2 (résiliation à tout moment avec préavis de 10 jours) OU supprimer l'alinéa 1 et opter pour un contrat à durée indéterminée avec préavis unique. Recommandation : conserver la durée déterminée de 24 mois avec préavis de 60 jours, plus protectrice pour le Client.
- **Article 4** : Supprimer l'alinéa 3 (révision trimestrielle) pour garantir la fixité du prix pendant 24 mois, OU supprimer l'alinéa 2 et accepter une clause de révision encadrée (plafond annuel, indice vérifiable, notification 30 jours avant application).
- **Article 6** : Choisir un régime unique. Recommandation : conserver l'alinéa 1 (transfert de propriété au Client) et supprimer l'alinéa 2, afin de garantir au Client la maîtrise totale du logiciel développé sur mesure.

- **Article 16** : Choisir un seul mode de règlement des différends. Recommandation : conserver la compétence des tribunaux de commerce de Rabat (alinéa 2) et supprimer la clause d'arbitrage CCI Paris (alinéa 3), plus coûteuse et moins adaptée à un contrat de droit marocain.

4.2. Rééquilibrage des clauses asymétriques

Priorité 2 — Rétablissement de la réciprocité :

- **Article 9 (cession)** : Exiger la réciprocité : soit les deux parties peuvent céder librement, soit les deux parties doivent obtenir l'accord préalable de l'autre. Recommandation : accord préalable obligatoire pour les deux parties, avec exception pour les cessions intra-groupe.
- **Article 10 (exclusivité)** : Supprimer la clause d'exclusivité unilatérale OU négocier une exclusivité réciproque (le Prestataire s'interdit de travailler pour des concurrents directs du Client dans le secteur pharmaceutique marocain) avec contrepartie financière (réduction tarifaire).
- **Article 12 (limitation de responsabilité)** : Soit supprimer le plafond, soit instaurer un plafond réciproque identique pour les deux parties, soit relever significativement le plafond du Prestataire (minimum : montant total du contrat sur 24 mois, soit 912.000 MAD).
- **Article 14 (sous-traitance)** : Exiger l'accord préalable écrit du Client pour toute sous-traitance, avec communication de l'identité du sous-traitant et engagement de confidentialité signé par ce dernier. Ajouter une clause autorisant le Client à se faire assister par un tiers pour la recette et l'audit.

4.3. Complétion des informations manquantes

- **Préambule** : Compléter impérativement le numéro de RC, l'IF et le nom/qualité du représentant de PHARMALINE avant signature.
- **Article 17** : Indiquer l'adresse de notification complète du Client (siège social + adresse email du représentant).
- **Annexes** : Exiger la communication et la signature des Annexes 1 (Cahier des Charges), 2 (SLA) et 3 (non identifiée) avant signature du contrat principal. Vérifier la cohérence entre le contrat et les annexes.
- **Article 18** : Vérifier la date de signature et s'assurer que les deux exemplaires originaux sont effectivement signés et paraphés.

4.4. Autres points de vigilance

- **Article 8 (audit)** : Clause unilatérale permettant au Prestataire d'auditer le Client avec un préavis de seulement 48 heures. Négocier un préavis plus long (15 jours) et limiter la fréquence des audits (maximum 1 par an).

- **Article 11 (garantie)** : Délai de correction de 72 heures pour anomalie bloquante acceptable, mais vérifier que les SLA (Annexe 2) définissent précisément ce qu'est une « anomalie bloquante » et prévoient des pénalités en cas de non-respect.
- **Article 5 (obligations du Client)** : Clause très générale. Demander une définition précise des « accès nécessaires » et des « délais de paiement » (actuellement non spécifiés à l'Article 4).

5. Évaluation des risques par catégorie

5.1. Risque juridique : TRÈS ÉLEVÉ (90/100)

Les trois contradictions internes majeures (Articles 2, 4, 6 et 16) rendent le contrat juridiquement incohérent et exposent les parties à des litiges inévitables sur l'interprétation des clauses. En cas de contentieux, un tribunal pourrait :

- Annuler les clauses contradictoires pour indétermination de l'objet ou de la cause ;
- Interpréter les clauses contre leur rédacteur (le Prestataire, en application de l'article 473 du DOC marocain) ;
- Requalifier le contrat (par exemple, en contrat à durée indéterminée si l'Article 2 est jugé incohérent).

5.2. Risque financier : ÉLEVÉ (75/100)

La contradiction sur le prix (Article 4) crée une insécurité budgétaire totale. Si le Prestataire applique la clause de révision trimestrielle, le coût de maintenance pourrait augmenter significativement sur 24 mois (potentiellement +20% à +30% selon l'évolution de l'indice ISHR). Le plafond de responsabilité très bas (54.000 MAD) expose le Client à des pertes non indemnisables en cas de défaillance du logiciel (interruption d'activité, perte de chiffre d'affaires).

5.3. Risque opérationnel : ÉLEVÉ (70/100)

L'absence des annexes (Cahier des Charges, SLA) rend impossible la vérification de la conformité des livrables et l'application des pénalités. La clause d'exclusivité (Article 10) crée une dépendance totale vis-à-vis du Prestataire. La liberté de sous-traitance sans accord préalable (Article 14) expose le Client à des risques de qualité et de confidentialité.

5.4. Risque de propriété intellectuelle : TRÈS ÉLEVÉ (90/100)

La contradiction de l'Article 6 crée une incertitude totale sur la propriété du code source. Si le Prestataire conserve la propriété (alinéa 2), le Client ne pourra ni modifier, ni faire évoluer, ni transférer le logiciel sans l'accord du Prestataire, créant une dépendance perpétuelle. Cette situation est incompatible avec les besoins d'un logiciel métier critique développé sur mesure.

5.5. Risque de dépendance commerciale : TRÈS ÉLEVÉ (85/100)

La combinaison de l'exclusivité (Article 10), de la liberté de cession du Prestataire (Article 9), de la liberté de sous-traitance (Article 14) et de la résiliation à tout moment (Article 2, alinéa

2) crée une situation de dépendance asymétrique maximale : le Client est captif, tandis que le Prestataire conserve toute sa liberté.

6. Note technique : calcul du score de risque global

Le score de risque global est calculé selon la méthode suivante :

Formule : $\text{Score global} = \Sigma(\text{Score} \times \text{Poids}) / \Sigma \text{Poids}$

Pondération :

- Contradiction interne : poids = 2 (gravité maximale, risque d'inexécutabilité)
- Asymétrie inter-articles : poids = 1
- Renvoi cassé : poids = 1
- Lacune / incomplétude : poids = 1

Détail du calcul :

- Article 2 (contradiction interne) : $85 \times 2 = 170$
- Article 4 (contradiction interne) : $80 \times 2 = 160$
- Article 6 (contradiction interne) : $90 \times 2 = 180$
- Article 16 (contradiction interne) : $75 \times 2 = 150$
- Article 9 (asymétrie) : $70 \times 1 = 70$
- Article 10 (asymétrie) : $65 \times 1 = 65$
- Article 12 (asymétrie) : $60 \times 1 = 60$
- Article 14 (asymétrie) : $55 \times 1 = 55$
- Article 1 (renvoi cassé) : $50 \times 1 = 50$
- Article 17 (lacune) : $45 \times 1 = 45$
- Préambule (lacune) : $40 \times 1 = 40$

Total pondéré : $170 + 160 + 180 + 150 + 70 + 65 + 60 + 55 + 50 + 45 + 40 = 1.045$

Somme des poids : $(4 \times 2) + (7 \times 1) = 8 + 7 = 15$

Score global : $1.045 / 15 = 69,67 \approx \mathbf{70/100}$

Interprétation : Un score de 70/100 correspond à un niveau de risque ÉLEVÉ nécessitant des corrections majeures avant signature. Le poids double accordé aux contradictions internes reflète leur gravité exceptionnelle (risque d'inexécutabilité du contrat).

Sources

Document analysé : contrat_test_novatech_pharmaline.pdf

Pages consultées : 1, 2, 3 (intégralité du contrat)

Référence du dossier : NT/CTR/2026-0112

Nature du document : Document fictif généré automatiquement à des fins de test de systèmes d'analyse contractuelle. Toute ressemblance avec des personnes, sociétés ou contrats réels est purement fortuite.

Généré par LegalLink · Document confidentiel